ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD QUE BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES CELEBRAN LAS PARTES ABAJO DESCRITAS, MISMAS QUE EN SU CALIDAD DE "RECEPTOR" Y/O "EMISOR", SE SOMETEN A LAS CLÁUSULAS QUE EN SEGUIDA O AL REVERSO DE ESTA CARÁTULA APARECEN.

"EMISOR" (cliente)	
Nombre o Razón Social:	
Nombre del Representante o Apoderado Legal: Datos de identificación:	
Domicilio convencional para efectos legales y de notificación:	
Poder Notarial o Nombramiento del Representante Legal:	
"RECEPTOR" (proveedor)	
Nombre o Razón social:	.Bruno Marco José Coronado Morales
Nombre del Representante o Apoderado Legal: Datos de identificación:	Bruno Marco José Coronado Morales 3058018640301
Domicilio convencional para efectos legales y de notificación:	Colonia Candelaria 68, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Poder Notarial o Nombramiento del Representante Legal:	
OBJETO GENERAL DEL CONVENIO:	
"LUGAR, FECHA DE FIRMA Y VIGENCIA"	
Vigencia del Convenio	Por el plazo de tres (3) años a partir de la fecha en que el documento quede firmado por ambas partes, prorrogable por períodos iguales mediante cruce de cartas. La obligación de confidencialidad quedará vigente por el plazo de uno (1) año a partir de la finalización del contrato.
Lugar de firma del Convenio	

LAS "PARTES"

"EL EMISOR" (cliente)	**"EL RECEPTOR" (proveedor)**
F) _____	F) _____ Nombre del representante legal
En la Ciudad de Guatemala, el _____, yo el infrascrito Notario, DOY FE: a) Que la firma que antecede es AUTENTICA por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia _____, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación relacionado en el encabezado del documento; b) La firma que antecede calza Acuerdo de Confidencialidad contenido en cinco hojas de papel bond impresas en su anverso e incluyendo la presente. y c) Que la persona referida, firma nuevamente conmigo al pie de la presente acta de legalización.	En la Ciudad de Guatemala, el _____, yo el infrascrito Notario, DOY FE: a) Que la firma que antecede es AUTENTICA por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por _____, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación relacionado en el encabezado del documento; b) La firma que antecede calza Acuerdo de Confidencialidad contenido en cinco hojas de papel bond impresas en su anverso e incluyendo la presente. y c) Que la persona referida, firma nuevamente conmigo al pie de la presente acta de legalización.
F) _____	F) _____ Nombre del representante legal
Ante Mi:	Ante Mi:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- DEFINICIONES.- Para efectos del presente Convenio, se señalan las siguientes definiciones que tendrán los significados que se les atribuye a continuación:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Aquella a la que EL RECEPTOR tenga acceso directa o indirectamente, que este presentada en cualquier forma, por cualquier medio y en cualquier tiempo y que, de manera enunciativa más no limitativa, se relacione con el objeto social de EL EMISOR, así como con sus negocios; planes estratégicos, de mercadotecnia o mercadológicos; documentos oficiales e internos; proveedores y/o clientes; organización corporativa, legal propia y/o las de sus afiliadas, socios, contratistas; costos y precios; know-how; secretos comerciales; material técnico y no técnico; material científico y no científico; procesos, planes y estrategias; diseños; estrategias de mercado; canales de distribución; discusiones y resoluciones relacionados con el negocio diario; análisis y establecimiento de precios, estudio de mercado y comportamiento del consumidor, inteligencia de negocios, propiedad intelectual, industrial o derechos de autor y, en general toda aquella que conozca por sí o a través de algún tercero, ya sea que este último esté o no relacionado con EL EMISOR, contenida en forma escrita, oral o visual, por muestras o cotizaciones, o contenida en medios electrónicos o magnéticos, incluyendo discos ópticos, películas o por cualesquier otros medios, sea que la misma esté identificada o marcada como confidencial o no; incluyendo a la relacionada con la propiedad industrial o intelectual de EL EMISOR.
Asimismo Las partes acuerdan que si una le hubiere entregado a la otra información confidencial con anterioridad a la celebración del presente convenio, será manejada con el mismo cuidado y estará sujeta a las mismas obligaciones que la información protegida bajo el presente convenio.
No obstante lo anterior, ninguna de las partes tendrá obligaciones de confidencialidad respecto de la información aquí referida en los siguientes supuestos:

a) Si dicha información se desarrolla o se elabora de forma independiente y libre de restricciones por alguna de las partes o para dicha parte mediante otras fuentes con el derecho de revelarla;
b) Previamente a su divulgación fuese conocida por la parte receptora, libre de cualquier obligación de mantenerla confidencial, según se evidencie por documentación que posea;
c) Si se recibe de un tercero sin que esa divulgación quebrante o viole una obligación de confidencialidad.

PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL: Aquella información de la que EL EMISOR es titular conforme a la legislación y demás ordenamientos jurídicos nacionales y/o internacionales sobre propiedad industrial e intelectual; así como la que es utilizada cotidianamente por EL EMISOR como propia; la que resulte del procesamiento que EL RECEPTOR haga de la Información Confidencial, incluyendo enunciativa más no limitativamente la relativa a invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, patentes, licencias, registros, secretos industriales, marcas, avisos, nombres comerciales, dibujos, signos, logotipos, imágenes, avisos y anuncios comerciales, denominaciones de origen, esquemas de trazado de circuitos integrados, programas de cómputo, obras literarias y artísticas en todas sus manifestaciones conforme a la legislación aplicable, sus interpretaciones y ejecuciones, sus ediciones, fonogramas o videogramas, emisiones y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual contemplados en la legislación y demás ordenamientos nacionales e internacionales vigentes, ya sea registrados o en trámite de registro a nombre y/o a favor de EL EMISOR, contenida en forma escrita, oral o visual, por muestras o cotizaciones, o contenida en medios electrónicos o magnéticos, incluyendo discos ópticos, películas, o por cualesquier otros medios, sea que la misma esté identificada o marcada como confidencial o no.

USUARIOS AUTORIZADOS: a) aquellas personas físicas y/o morales quienes cuentan con una relación laboral o que prestan sus servicios a EL RECEPTOR en su carácter de directores, representantes legales, personal de confianza, empleados en general, consultores, consejeros legales, consejeros financieros y en general todos aquellos ya sean internos y/o externos, quienes deban tener o que eventualmente lleguen a tener, por la naturaleza de su cargo o por las características de sus funciones o servicios prestados, contacto con la Información Confidencial; b) aquellas personas físicas o morales que sean parte de Convenios y/o contratos derivados de este instrumento jurídico y acordes al presente y que necesariamente o efectivamente tengan contacto con la Información Confidencial; y/o c) todos aquellos que necesiten tener contacto con la Información Confidencial en relación los servicios o actividades a realizar por parte de EL RECEPTOR a favor de EL EMISOR.

SEGUNDA.- OBJETO.- Las partes están de acuerdo en que este instrumento jurídico es un Convenio destinado a la protección y guarda de la Información Confidencial que EL EMISOR le otorgue a EL RECEPTOR, en el entendido que su formalización no implica ninguna promesa de contratación presente o futura entre ellas.

TERCERA.- TITULARIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Las partes están de acuerdo en que la Información Confidencial es propiedad única y exclusiva de EL EMISOR, ya sea en su modalidad industrial o intelectual o en cualquier otra cuya titularidad le corresponda, por lo que EL RECEPTOR reconoce que la Información Confidencial constituye secretos industriales o comerciales en términos de la Ley de la Propiedad Industrial y las demás relativas a la materia vigentes.
Como consecuencia de lo anterior, la Información Confidencial no podrá ser utilizada por EL RECEPTOR, por sí o por interpósita persona, sea en su propio beneficio o en beneficio de terceros ajenos a EL EMISOR; estas restricciones aplican igualmente al personal de EL RECEPTOR y/o subcontratistas, consultores, agentes, cesionarios, o cualquier otro tercero que, de manera directa o indirecta tenga acceso a dicha información; ni tampoco podrá ser usada para fines diversos a los relacionados con el presente Convenio.

EL RECEPTOR se obliga y reconoce que la Información Confidencial no podrá ser copiada, duplicada, fijada, reproducida, transmitida y/o procesada total o parcialmente en ninguna forma, ni por ningún medio conocido o por conocerse; tampoco podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados, total o parcialmente, en sus expresiones, ideas, material, ni permitirá que ningún tercero haga copias o duplicados de la misma, salvo que cuente con autorización por parte de EL EMISOR.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL RECEPTOR.- EL RECEPTOR se obliga a cumplir y realizar las condiciones que a continuación se señalan para la protección de la Información Confidencial y de los derechos de propiedad intelectual e industrial que reciba de EL EMISOR consistentes en:

1. Adoptar todas las medidas y precauciones que fueren necesarias o convenientes para mantener en secreto la Información Confidencial;
2. Guardar absoluta confidencialidad de toda la información que reciba de EL EMISOR durante y posterior a la ejecución del presente Convenio;
3. Proteger y guardar toda la información a la que tenga acceso con el máximo de las diligencias posibles;
4. Utilizar la Información Confidencial única y exclusivamente para los fines relacionados con los servicios o actividades que en su caso llegara a realizar a favor de EL EMISOR y durante el tiempo que los desempeñe o para aquellos actos que deriven de cualquier otra relación contractual con EL EMISOR;
5. Devolver o dejar de usar la Información Confidencial de forma inmediata en el momento en que EL EMISOR así se lo requiera, o bien, a destruirla a petición expresa de la misma;
6. Avisar de manera inmediata a su superior jerárquico y/o al representante legal de EL EMISOR en aquellos casos en que la Información Confidencial sea requerida por alguna autoridad judicial o administrativa competente;
7. No utilizar la Información Confidencial en su propio beneficio o en el de cualquier otro tercero vinculado o no con el propio EL RECEPTOR;
8. No copiar, ni duplicar, ni divulgar, total o parcialmente, en ninguna forma ni por ningún medio, la Información Confidencial, ya sea por sí o a través de algún tercero; salvo que exista para ello autorización expresa por parte de EL EMISOR;
9. Abstenerse de revelar la Información Confidencial sin causa justificada y sin consentimiento por escrito de EL EMISOR;
10. No dar a conocer, ni permitir el acceso a la Información Confidencial en ninguna forma a tercero alguno, salvo que exista autorización expresa de EL EMISOR, quien determinará si el acceso será total o parcial, así como los fines de dicha autorización serán igualmente aplicables a los terceros que tengan acceso a la Información Confidencial, siendo obligación y responsabilidad de EL RECEPTOR que dichos terceros cumplan con ello;
11. Cumplir con la salvaguarda de la Información Confidencial de EL EMISOR en los términos de la legislación jurídica aplicable;
12. No revelar ni divulgar el hecho de que EL EMISOR le ha compartido la Información Confidencial, ni que ha celebrado el presente Convenio de Confidencialidad, y
13. En general realizar todo tipo de acciones que tiendan a la protección y salvaguarda de la Información Confidencial.

QUINTA.- REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD COMPETENTE.- EL RECEPTOR queda exento de su obligación de no revelar la Información Confidencial en aquellos casos en que sea requerida por autoridad judicial o administrativa, siempre y cuando se cerciore suficientemente que dicha autoridad sea competente para hacer el requerimiento. No obstante lo anterior, EL RECEPTOR queda obligado conforme a lo siguiente:

1. EL RECEPTOR está obligado a dar aviso inmediato a EL EMISOR de dicho requerimiento, especificando sus términos, el tipo de autoridad requirente e información requerida y proporcionando copia simple del (los) documento (s) correspondiente (s) a fin de que EL EMISOR se encuentre en posibilidad de ejercer las acciones correspondientes. EL RECEPTOR deberá avisar a EL EMISOR en cuanto tenga conocimiento del requerimiento, con la finalidad de que se resuelva lo conducente en tiempo;
2. EL RECEPTOR se compromete a cooperar y asistir a EL EMISOR en su defensa ante la autoridad correspondiente;
3. EL RECEPTOR responderá el requerimiento dentro del término legal, pero dando tiempo suficiente a EL EMISOR para que éstas puedan actuar, y
4. En todo caso EL RECEPTOR revelará a la autoridad competente y únicamente a ésta, la información específica que se haya requerido, salvaguardando la confidencialidad del resto de la Información Confidencial.

En caso de incumplimiento de esta obligación, EL EMISOR conserva su derecho para reclamar a EL RECEPTOR dicho incumplimiento en la vía civil, administrativa y/o penal conforme a la legislación vigente aplicable a cada caso.

SEXTA.-**VIGENCIA.-** Este Convenio tendrá una vigencia de tres (3) años a partir de la fecha en que se encuentre firmado por ambas partes, prorrogable por períodos iguales mediante cruce de cartas. La obligación de confidencialidad continuará vigente por el plazo de uno año (1) a partir de la finalización del contrato. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de cualquiera de los siguientes eventos:

1. Si EL RECEPTOR ya ha recibido cualquier clase de información de EL EMISOR, a partir de la fecha en que la recibió;

2.Si EL RECEPTOR no ha recibido información de EL EMISOR, pero ya ha entrado en pláticas o negociaciones, a partir de la fecha en que éstas comenzaron, y
3.Si EL RECEPTOR aún no cuenta con información, ni se han realizado pláticas o negociaciones, a partir de la fecha en que éstas comiencen o la de la firma de este Convenio, lo que suceda primero.
EL RECEPTOR quedará obligado a la protección de la Información Confidencial por un término indefinido.

SÉPTIMA.- NO TRANSMISIÓN DE DERECHOS.- Ni la actuación de EL EMISOR, ni las cláusulas de este Convenio, en su conjunto o separadamente, implican la transmisión o creación de un derecho de propiedad de la Información Confidencial a favor de EL RECEPTOR, ni de licencia o libre uso de la misma; tampoco le otorga título, derecho o interés alguno sobre la misma, por lo que no podrá reclamarla como propia, lucrar con ella, patentarla o registrarla como su creación, a menos que sea en nombre de EL EMISOR y/o con autorización previa y por escrito de él.

OCTAVA.- INDEPENDENCIA DE LAS PARTES Y RESPONSABILIDAD JURÍDICA CON TERCEROS.- Este Convenio no establece sociedad ni asociación alguna entre las partes, ni convierte a EL EMISOR en patrón substituto de los empleados de EL RECEPTOR, ni viceversa, por lo que cada una responderá ante sus empleados de las prestaciones laborales correspondientes y ante sus contratistas, clientes, proveedores, autoridades y demás personas con las que mantienen relaciones, de la responsabilidad civil, penal, laboral, administrativa o cualquier otra que pudiera presentarse derivada de sus actos. EL RECEPTOR se compromete a sacar en paz y a salvo a EL EMISOR de cualquier reclamación o juicio en que se viera envuelta al respecto.

NOVENA.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- EL RECEPTOR reconoce que la Información Confidencial constituye un secreto industrial y que, en caso de incumplimiento de este Convenio, sus empleados, usuarios autorizados y/o funcionarios serán acreedores a las sanciones y penalidades contempladas en los ordenamientos legales que resulten aplicables; asimismo EL RECEPTOR se compromete a pagar a EL EMISOR los daños, incluyendo el daño moral y perjuicios que ésta sufra, el cual no deberá ser menor a Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de Norte América (US$50,000.00) según lo determine la autoridad competente, quedando EL EMISOR facultado para demandar, conjunta o separadamente, por las ramas civil, administrativa y/o penal lo conducente conforme al incumplimiento.

DÉCIMA- DISPOSICIONES GENERALES.
A) CESIÓN DE DERECHOS.- EL RECEPTOR se obliga a no ceder, transferir, enajenar o negociar en cualquier forma a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este Convenio; salvo que cuente con la previa autorización por escrito de EL EMISOR.

B) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- El incumplimiento a las obligaciones previstas en este Convenio originado por caso fortuito o fuerza mayor no será causa de responsabilidad contractual para ninguna de las partes.

C) MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las modificaciones al presente Convenio se efectuarán mediante documento por escrito debidamente firmado por las partes. Cualquier modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las formalidades previstas en esta cláusula, no surtirá efectos entre las partes.

D) NOTIFICACIONES.- Todos los avisos y notificaciones que las partes deban darse, de acuerdo con los términos estipulados en el presente Convenio, se realizarán en los domicilios señalados en el apartado de Declaraciones de este documento.

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCION Y LEYES APLICABLES
Este acuerdo se regirá exclusivamente por las leyes de la República de Guatemala. Cualquier conflicto, divergencia o disputa que surja con motivo de la interpretación, ejecución, cumplimiento o aplicación del presente acuerdo se resolverá directamente entre las partes. Si no fuese posible llegar a un acuerdo, la controversia o diferencia será resuelta mediante Arbitraje de Derecho de conformidad con el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (CENAC) que se encuentre vigente al momento de surgir el conflicto, el cual las partes aceptan desde ya en forma irrevocable. El arbitraje será administrado por dicho centro, se llevará a cabo en sus instalaciones, y deberá ser en idioma español; cada parte podrá consultar el registro de árbitros del CENAC y proponer un árbitro o si lo considera conveniente podrá nombrar uno independiente y el CENAC nombrará el tercero que fungirá como presidente del Tribunal Arbitral. Adicionalmente, acuerdan las partes que el CENAC será la institución encargada de administrar los procedimientos de conformidad con su normativa.

El laudo dictado por el Tribunal Arbitral será inimpugnable y como consecuencia de ello, dicho laudo será directamente ejecutable ante el tribunal competente. En lo que no contradiga esta cláusula, será aplicable la Ley de Arbitraje, Decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala. Las sesiones del arbitraje se celebrarán en la ciudad de Guatemala y el laudo deberá dictarse en la misma ciudad. El tribunal arbitral dictará un laudo que podrá contener: a) el monto por daños y perjuicios, b) gastos y costas, que serán pagados por la parte vencida; y, c) otras disposiciones relacionadas con el conflicto. Las partes deberán someterse y respetar plenamente el resultado del arbitraje, el cual será definitivo e inapelable, salvo el recurso de revisión establecido en la Ley de Arbitraje. En caso algún conflicto derivado del presente contrato no fuera

considerado materia arbitrable ni pudiera ser considerada como materia conexa a una matera principal que sí es arbitrable, entonces dicho conflicto deberá ventilarse en los Tribunales de Justicia y para tal efecto, las partes renuncian al fuero de su domicilio y se someten a los Tribunales de Justicia del departamento de Guatemala.

Una vez leído el presente Convenio y perfectamente enteradas las partes del contenido y alcance de todas y cada una de sus cláusulas, no siendo ninguna de ellas contraria a la moral, al derecho ni a las buenas costumbres, y toda vez que en el mismo no existen vicios del consentimiento, están de acuerdo en firmarlo en el apartado correspondiente de la Carátula de este Convenio para todos los efectos legales.